

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor/a Juez/a:

Nelida Susana Bergsztein, CUIT 27-05594188-8, domiciliada en Juncal 2900 3 H CABA, con el patrocinio letrado del Dr. Ezequiel Nino, (T° 95; F° 264, CPACF), constituyendo domicilio en Roseti 444 4to. "A", correo electrónico ninoezequiel@gmail.com y domicilio electrónico en la CUIT 20-222965105-7, se presenta y dice:

I. OBJETO

Vengo a interponer acción de amparo en los términos del art. 12 de la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784, texto consolidado por Ley N° 6.017) y del art. 2 de la Ley N° 2.145 y sus modificatorias contra SBASE S.E., con domicilio en Agüero 48 de esta Ciudad. Por medio de esta acción, solicito que se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 24 de febrero del 2025 (C.E. EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA.- Contacto N° 00526621/25), de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104. La respuesta proporcionada es manifiestamente insuficiente y violatoria del derecho constitucional a acceder a información pública regulado en la Ley 104, por lo que requiero que se entregue la información omitida en la respuesta al pedido de acceso a la información pública, tal como se explicará en los apartados subsiguientes.

Asimismo, solicito se ordene que toda la información sea entregada en formatos abiertos y reutilizables, evitando el envío de archivos que impidan el procesamiento de la información.

Finalmente, solicito se impongan costas a la accionada.

II. HECHOS

II.a. La solicitud de información pública realizada

El 23 de abril de 2025, en el marco de un estudio de investigación e incidencia, desde la sociedad civil, que se viene realizando sobre distintas problemáticas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un pedido de información pública a través de la plataforma BA Colaborativa, en los términos de la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, el cual tramitó mediante el expediente electrónico identificado como EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA.

En particular, se solicitó que informaran diversas cuestiones en torno al fideicomiso que administra SBASE, especificando concretamente:

¿Se trata de una persona jurídica? En ese caso, cuáles son sus datos: tipo de personería, domicilio, autoridades actuales.

¿De qué organismo depende el Fideicomiso?

¿Cuál es actualmente el patrimonio del fideicomiso SBASE?

¿Qué obras ha realizado durante 2023 y 2024? ¿Podrá detallar monto, fechas de ejecución, tipo de obra, empresa actuante, tipo de contratación y objeto de las obras?

¿Tiene el fideicomiso alguna página de internet en el que informe sus actividades?

¿Cuenta con empleados el fideicomiso? En ese caso, ¿podrá brindar el listado de empleados y las escalas salariales?

¿Se realizó alguna auditoría en los últimos cinco años? En ese caso, ¿cuáles fueron las recomendaciones recibidas?

¿Qué autoridades realizan los balances contables del fideicomiso? ¿Podrá adjuntar los últimos dos estados contables?

A su vez, se requirió que se proveyera la información de manera desagregada, oportuna, veraz, suficiente y adecuada, de conformidad con los plazos legales establecidos al efecto.

II.b. La respuesta de SBASE

El 27 de mayo de 2025, se recibió una respuesta de SBASE, firmada por Carolina Domínguez Balanzat, Gerente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, Ministerio de Infraestructura, bajo el número IF-2025-22197169-GCABA-SBASE. En la misma, se explicó lo siguiente:

Punto 1: "El Fideicomiso no es una persona jurídica, es un patrimonio de afectación."

Punto 2: "El Fideicomiso no depende de ningún organismo, cada una de las partes están definidas en el Contrato que es público."

Punto 3: "El Banco Ciudad (Fiduciario del Fideicomiso SBASE), basándose en el secreto bancario, no puede brindar dicha información. El artículo N° 39 de la ley de Entidades Financieras establece que no pueden divulgar la información que surge de los EECC y del Patrimonio del Fideicomiso."

Punto 4: "Se realizaron las obras incluidas en el plan plurianual de inversiones correspondiente a cada periodo. Como, por ejemplo:" (Se adjunta una tabla con tipo de contratación, número, nombre de proyecto y empresa, pero sin montos, fechas o descripción del objeto de las obras).

Punto 5: "No." (En referencia a si tiene página de internet).

Punto 6: "El fideicomiso no tiene empleados."

Punto 7: "Sí, se realizaron auditorías, sin recomendaciones relevantes."

Punto 8: "Basados en el secreto bancario no es posible divulgar esta información." (En referencia a quienes son los encargados de realizar los balances contables y a adjuntar los balances contables).

II.c. Motivos por los cuales las respuestas son insuficientes e incompletas

La respuesta de SBASE resulta manifiestamente insuficiente e incompleta en varios aspectos clave, violando los principios de la Ley N° 104 y el derecho constitucional de acceso a la información pública.

1. Ausencia de información adecuada sobre el patrimonio y estados contables, y contradicción con precedentes de transparencia del propio fideicomiso

La solicitud fue clara al requerir el patrimonio actual del fideicomiso y sus últimos dos estados contables. SBASE, a través de Banco Ciudad, invocó el "secreto bancario" (Artículo N° 39 de la Ley de Entidades Financieras) para negarse a brindar esta información.

Sin embargo, esta negativa resulta manifiestamente arbitraria, inconsistente y contradice la propia práctica de transparencia del Fideicomiso SBASE. Se acompaña a la presente demanda el Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultados Fiduciario y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario correspondientes al ejercicio 2013, que fueron oportunamente divulgados y se encuentran publicados en Internet en la página del Laboratorio de Políticas Públicas (<https://lppargentina.org.ar/>). La existencia de este balance, el cual detalla el patrimonio del fideicomiso y sus movimientos financieros, demuestra que la información financiera del Fideicomiso SBASE ha sido históricamente de conocimiento público y susceptible de divulgación. Si esta información pudo ser brindada en el año 2013, no existe ninguna justificación válida ni fundamentación legal alguna para que en la actualidad se invoque el secreto bancario para denegar el acceso a la misma información.

Adicionalmente, dicho balance de 2013 identifica al Fideicomiso SBASE con CUIT N° 30-71300480-0 y su domicilio legal en la calle Florida Nro. 302 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta información, que fue previamente publicada, evidencia que el fideicomiso cuenta con una identificación formal y un domicilio conocido, lo cual

contradice la vaguedad o elusión de SBASE al momento de responder sobre la personería y autoridades actuales del fideicomiso.

La opacidad en este punto clave genera una grave falta de confianza y obstaculiza el control ciudadano sobre la gestión de bienes públicos, máxime cuando la propia entidad ya ha brindado esta información en el pasado. La carga de la prueba recae sobre SBASE para justificar por qué la información que era pública en 2013, ya no lo es.

2. Información incompleta sobre las obras realizadas:

Se solicitó que se detallaran las obras realizadas en 2023 y 2024, incluyendo monto, fechas de ejecución, tipo de obra, empresa actuante, tipo de contratación y objeto de las obras. SBASE proporcionó una lista de proyectos con el tipo de contratación, un número, el nombre del proyecto y la empresa, pero omitió por completo los montos, las fechas de ejecución y una descripción detallada del objeto de las obras.

Esta información parcial no permite una verificación efectiva de la gestión de los recursos. Sin los montos y las fechas, es imposible evaluar la eficiencia de la inversión, el cumplimiento de los plazos o la justificación económica de cada proyecto. Es una "rendición" que carece de los datos esenciales para ser una verdadera rendición de cuentas.

3. Ambigüedad sobre las auditorías y sus recomendaciones:

SBASE afirmó que se realizaron auditorías en los últimos cinco años, pero que fueron "sin recomendaciones relevantes". Esta afirmación es vaga y sujeta a interpretación. ¿Qué criterios utiliza SBASE para determinar la "relevancia" de una recomendación? La falta de acceso a los informes de auditoría o a un resumen detallado de sus hallazgos, incluso de aquellas consideradas "no relevantes" por la propia entidad, impide que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre la gestión del fideicomiso y la detección de posibles irregularidades o áreas de mejora.

4. Falta de claridad sobre la naturaleza y autoridades del fideicomiso:

Aunque SBASE señaló que el fideicomiso es un "patrimonio de afectación" y que sus partes están definidas en un "Contrato que es público", no se proporcionaron los datos de las autoridades actuales del fideicomiso ni se facilitó el acceso directo a dicho contrato, más allá de la mera mención de su existencia. Esto genera una falta de claridad sobre la gobernanza del fideicomiso y dificulta la identificación de los responsables de su administración.

5. Rechazo a informar acerca de autoridades que realizan los estados contables y adjuntar los últimos dos estados contables

Uno de los puntos más críticos y la negativa más flagrante por parte de SBASE radica en su rechazo categórico a informar sobre las autoridades responsables de la elaboración de los balances contables del fideicomiso y a adjuntar los dos últimos estados contables, invocando nuevamente el 'secreto bancario' (Artículo N° 39 de la Ley de Entidades Financieras). Esta postura no solo es inconsistente, sino que contradice directamente la propia práctica de transparencia del Fideicomiso SBASE. La opacidad en este punto clave genera una grave falta de confianza y obstaculiza el control ciudadano sobre la gestión de bienes públicos. La carga de la prueba recae sobre SBASE para justificar por qué la información que debería ser pública, no lo es. Esta negativa vulnera gravemente los principios de publicidad, accesibilidad y completitud que rigen el derecho de acceso a la información pública, tal como lo establece la Ley N° 104. La negativa a identificar a los responsables de los balances y a proporcionar los documentos contables esenciales impide una rendición de cuentas efectiva y menoscaba la transparencia que debe caracterizar la administración de fondos públicos de la Ciudad.

Estos defectos de la respuesta vulneran manifiestamente numerosos principios de la ley de acceso a la información pública de CABA ("presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor y buena fe"). La afectación a los principios pueden observarse por estos motivos:

Presunción de Publicidad y Accesibilidad: Este principio establece que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley. La respuesta de SBASE al ser vaga, genérica e imprecisa, y al invocar el secreto bancario de forma generalizada, dificulta el acceso efectivo a la información sobre sus funciones actuales. En lugar de facilitar el acceso a la información, la respuesta lo obstaculiza.

Completitud: La información proporcionada debe ser completa, es decir, debe abarcar todos los aspectos relevantes de la solicitud. La respuesta de SBASE es incompleta porque no detalla debidamente el patrimonio, los estados contables, los montos ni las fechas de ejecución de las obras.

Transparencia: Este principio implica que la información debe ser clara, comprensible y fácil de encontrar. La respuesta de SBASE es ambigua y evasiva, lo que dificulta la comprensión de aspectos financieros y operativos esenciales del fideicomiso. No hay una voluntad genuina de parte de la accionada de transparentar la información.

In Dubio Pro Petitor: En caso de duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al solicitante de la información. La respuesta de SBASE ignora este principio, ya que no hace ningún esfuerzo por proporcionar la información de manera clara y completa.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

III.a. La información que surge de los estados contables del Fideicomiso SBASE es muy relevante para la participación y control ciudadano

Los estados contables revelan de dónde provienen los recursos del fideicomiso (aportes del Estado, ingresos por tarifas, etc.) y en qué se gastan. Esto permite a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil rastrear el flujo del dinero público y asegurarse de que se esté utilizando para los fines declarados, como las obras de modernización y puesta en valor de las líneas de subterráneos. Sin esta información, es imposible saber si los fondos provienen de fuentes legítimas y si se están destinando a proyectos que realmente benefician a la comunidad.

Al analizar los balances contables, se puede determinar si el fideicomiso está gastando los recursos de manera eficiente y racional. Por ejemplo, ¿los costos de las obras son razonables en comparación con estándares de mercado? ¿Se están obteniendo los mejores resultados con la menor inversión posible? Sin acceso a los montos y detalles financieros de las obras (que no fueron provistos en la respuesta inicial de SBASE), es imposible realizar esta evaluación. La ausencia de información contable impide saber si se está haciendo un uso óptimo de los recursos públicos.

La transparencia en la información contable es una de las herramientas más poderosas contra la corrupción. Si no se conoce el patrimonio del fideicomiso o sus estados contables, se crea un ambiente propicio para el desvío de fondos, el sobreprecio en contratos o la asignación discrecional de recursos sin justificación. El acceso a estos datos permite a los ciudadanos identificar patrones inusuales o gastos injustificados que podrían ser indicativos de actos de corrupción.

En última instancia, los fondos públicos son de los ciudadanos. Un fideicomiso que maneja estos fondos debería rendir cuentas directamente a la sociedad sobre su gestión. La información contable es el lenguaje en el que se expresa esa rendición de cuentas. Si no se puede acceder a esta información, se le está negando a la ciudadanía su derecho a saber cómo se gestionan los recursos que, en última instancia, son suyos.

Las entidades que manejan fondos públicos deben cumplir con diversas normativas contables y financieras. Sin acceso a la información, es imposible verificar si el fideicomiso de SBASE está cumpliendo con estas regulaciones. Esto incluye desde la correcta imputación de gastos hasta la presentación en tiempo y forma de la documentación requerida por los organismos de control.

El acceso a la información contable empodera a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil para participar activamente en el monitoreo de la gestión pública. Permite que puedan realizar investigaciones, plantear preguntas informadas y exigir explicaciones cuando detectan anomalías. La negativa a proporcionar esta información, como se argumenta con el secreto bancario, cierra esa vía de participación y control, lo que es perjudicial para la salud democrática.

En resumen, la imposibilidad de acceder a la información contable del fideicomiso de SBASE, especialmente considerando que está involucrado en obras públicas y potencialmente maneja grandes volúmenes de recursos ciudadanos, crea un velo de opacidad que atenta contra los principios de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano, elementos esenciales en una democracia.

III.b. La excepción de la ley de entidades financieras invocada es insuficiente para justificar el rechazo del pedido

La invocación del artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras (Ley N° 21.526) para justificar la negativa a brindar información contable del Fideicomiso SBASE es, en este contexto, una justificación débil y potencialmente incorrecta por varias razones, especialmente cuando se trata de la gestión de fondos públicos y obras de interés general:

El secreto bancario, consagrado en el artículo 39, está diseñado para proteger la privacidad de las operaciones bancarias de los clientes individuales o empresas con

sus bancos. Su objetivo principal es salvaguardar la información personal y financiera de los depositantes y prestatarios frente a terceros.

SBASE afirma que el Fideicomiso no es una persona jurídica, sino un "patrimonio de afectación". Esto significa que los bienes que lo componen están destinados a un fin específico (en este caso, obras públicas relacionadas con el subte). Si bien el Banco Ciudad es el fiduciario, su rol es administrar ese patrimonio para el cumplimiento de ese fin.

La información solicitada es del fideicomiso, no de un cliente bancario privado: La solicitud no busca información de cuentas bancarias privadas de individuos, sino los "estados contables" y el "patrimonio" de un fideicomiso que, por su naturaleza y finalidad, está intrínsecamente ligado a la gestión pública. El fideicomiso mismo, o su patrimonio, no es un "cliente" en el sentido tradicional que el secreto bancario busca proteger. Es un instrumento de gestión, posiblemente de fondos públicos.

Prevalencia del Derecho de Acceso a la Información Pública:

En casos donde hay un claro interés público en la información (como la gestión de obras de infraestructura y posibles recursos públicos), el derecho de acceso a la información pública suele prevalecer sobre el secreto bancario, especialmente si la información no afecta la privacidad de individuos no involucrados o la seguridad nacional. El objetivo del fideicomiso es la ejecución de obras públicas, no la confidencialidad de operaciones privadas.

SBASE es una Sociedad del Estado, lo que implica que está sujeta a normativas de control y rendición de cuentas. Un fideicomiso que dependa o esté gestionado por SBASE, y que se dedique a obras públicas, debería estar igualmente sujeto a un escrutinio público, a pesar de que el fideicomiso mismo no tenga empleados o dependa de un organismo de forma directa según su respuesta.

En conclusión, si bien el Banco Ciudad es el fiduciario y podría argumentar el secreto bancario para sus propias operaciones como institución, la información contable del fideicomiso en sí, en el contexto de obras públicas y la potencial gestión de fondos públicos, se considera de interés público y debería estar sujeta a las leyes de transparencia y acceso a la información. Invocar el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras para negar el acceso a los estados contables de un fideicomiso de estas características es una interpretación restrictiva y debatible que choca con los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la administración de los recursos del Estado.

III.c. La negativa a brindar información pública adecuada vulnera la libertad de expresión

La negativa a brindar información pública, por parte de SBASE, no solo viola el derecho de acceso a la información, sino que también puede constituir una violación del derecho a la libertad de expresión, reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos. La justificación de esta conexión se basa en que la libertad de expresión no se limita a la mera emisión de ideas u opiniones, sino que también incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información necesaria para formar opiniones informadas y participar activamente en la vida democrática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en su art. 19 que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". La negativa a brindar información pública restringe el derecho a "investigar y recibir informaciones," impidiendo a los ciudadanos formar opiniones informadas sobre asuntos de interés público (como la gestión de un

fideicomiso de infraestructura pública) y participar en el debate público con conocimiento de causa.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 19, párrafo 2 sostiene que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Esta disposición protege explícitamente el derecho a "buscar y recibir informaciones". La negativa a proporcionar información pública constituye una restricción a este derecho, impidiendo a los ciudadanos acceder a la información necesaria para ejercer su libertad de expresión de manera efectiva.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone en su art. 13 que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". La CADH es particularmente relevante para los países de América Latina. Su artículo 13 es casi idéntico al artículo 19 del PIDCP, protegiendo el derecho a "buscar, recibir y difundir informaciones." La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha interpretado este artículo de manera amplia, reconociendo que el acceso a la información es un componente esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática.

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Permite el debate público, la crítica al gobierno, y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para que estos derechos se ejerzan de manera efectiva, es necesario que los ciudadanos tengan acceso a información relevante sobre los asuntos públicos. La falta de transparencia socava la democracia al impedir que los ciudadanos se informen y participen de manera significativa. La libertad de prensa, como manifestación

específica de la libertad de expresión, es esencial para el control de la gestión pública. Los periodistas necesitan acceder a información pública para investigar, denunciar la corrupción, y mantener informada a la ciudadanía. La negativa a brindar información a los periodistas restringe su capacidad de cumplir con su función de vigilancia y rendición de cuentas. El acceso a la información es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Sin acceso a la información, la libertad de expresión se reduce a una mera formalidad, sin contenido real.

III.d. Transparencia, acceso a la información y gestión de bienes públicos

La transparencia es un pilar fundamental de la gestión pública y un requisito esencial para garantizar la democracia y la rendición de cuentas. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 1 el principio de publicidad de los actos de gobierno, disponiendo que todos los actos de gobierno son públicos. Esto implica que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se administran los bienes públicos y en qué condiciones se celebran las contrataciones y concesiones estatales.

El artículo 105 de la misma Constitución refuerza esta obligación al disponer que el Jefe de Gobierno debe garantizar el acceso a la información pública, asegurando que toda documentación relacionada con la gestión estatal esté disponible para la ciudadanía. Este mandato se complementa con la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 4 establece que el Estado debe proporcionar toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que se encuentre en su poder. El acceso a esta información es un derecho, y su restricción sólo puede justificarse en casos excepcionales y debidamente fundamentados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. En el caso "Claude Reyes vs. Chile", la Corte sostuvo que el acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos,

supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

Además, la CIDH establece que el Estado sólo puede restringir el acceso a la información pública en circunstancias excepcionales, siempre respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, la gestión de los bienes públicos debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia, permitiendo a la ciudadanía evaluar si se están administrando de manera eficiente y en beneficio del interés colectivo.

III.e. La transparencia en la gestión de bienes públicos: una herramienta contra la corrupción

Los bienes públicos son patrimonio de la ciudadanía y su administración debe regirse por principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión estatal puede derivar en irregularidades que favorecen intereses privados en perjuicio del bien común.

Las convenciones internacionales ratificadas por Argentina destacan la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Argentina mediante la Ley 26.097, establece en su artículo 9 que los Estados deben adoptar sistemas eficaces de contratación pública para evitar prácticas corruptas y asegurar criterios objetivos de adjudicación. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada por la Ley 24.759, exige en su artículo III mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos.

La opacidad en la administración de bienes públicos genera múltiples riesgos. La falta de control en la asignación de recursos puede derivar en desvío de fondos y subsidios encubiertos, favoreciendo a actores privados sin justificación. Asimismo, la ausencia

de criterios claros en la gestión de fideicomisos como el de SBASE puede llevar a un uso ineficiente de los bienes públicos, perjudicando el acceso equitativo de la ciudadanía a estas infraestructuras y servicios. La falta de transparencia también abre la puerta a la corrupción y a conflictos de interés, ya que permite que empresas o individuos cercanos al poder obtengan beneficios indebidos sin un proceso de control adecuado.

Además, la inequidad en la distribución de bienes públicos se traduce en un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Si los espacios públicos y bienes estatales son gestionados en función de intereses comerciales o privados, el acceso de la población a infraestructuras y servicios esenciales se ve comprometido. La implementación de mecanismos de auditoría independiente y monitoreo ciudadano es fundamental para evitar estas prácticas y garantizar que los bienes públicos sean administrados con criterios de transparencia y eficiencia.

III.f. La Relevancia de la Información del Fideicomiso SBASE para los Habitantes de la Ciudad

La información solicitada sobre el fideicomiso de SBASE no es meramente administrativa; posee una relevancia directa y fundamental para la vida diaria y el bienestar de millones de habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema de transporte subterráneo y de superficie es una columna vertebral de la movilidad urbana, y su correcta gestión, mantenimiento y expansión son cruciales para el desarrollo económico y social de la ciudad.

El Fideicomiso SBASE, creado por Ley 4.472, tiene como objeto solventar los gastos de mantenimiento y explotación, así como realizar las inversiones necesarias para la renovación, mejoramiento y expansión del Servicio Público Esencial de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo. Esto incluye la mejora de la infraestructura de vías y material rodante. Cada porteño que utiliza el subte o el

premetro se ve directamente afectado por las obras y el mantenimiento que este fideicomiso financia. Retrasos, fallas, o la falta de modernización impactan en la productividad, el tiempo libre y la calidad de vida de los usuarios. La transparencia en la gestión de estos fondos es indispensable para garantizar un servicio público eficiente y seguro.

El patrimonio del fideicomiso se constituye con "recursos del FONDO SUBTE", que provienen de diversas fuentes públicas, como ingresos derivados de explotaciones colaterales (publicidad, fibra óptica, alquileres de locales), recursos de leyes específicas (Ley 23.514), préstamos no reembolsables, una Contribución Especial Ferroviaria (10% del peaje de autopistas), incremento de patentes sobre vehículos y el Impuesto a los Sellos. La administración de estos fondos es una cuestión de interés público primario. La ciudadanía, como contribuyente, tiene el derecho inalienable de conocer cómo se recaudan, administran y gastan estos recursos que, en ningún caso, deben ser considerados como "recursos presupuestarios" que pongan en riesgo su destino específico.

Las obras de modernización, extensión de líneas, adquisición de material rodante y mantenimiento de la red de subterráneos y premetro implican inversiones multimillonarias. La ausencia de información detallada sobre los montos de cada obra, sus fechas de ejecución y los contratos con las empresas actantes impide un control social efectivo sobre la correcta aplicación de los fondos públicos. La transparencia es un antídoto contra la corrupción y la ineficiencia.

La opacidad en la gestión de un fideicomiso de esta magnitud socava la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en la administración de los bienes públicos. La rendición de cuentas no es solo un deber legal, sino un principio ético fundamental que fortalece la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Negar información que ya ha sido públicamente accesible en el pasado (como los balances de 2013) agrava esta percepción de falta de transparencia.

En síntesis, la información relativa al fideicomiso de SBASE es de una relevancia incuestionable para la vida de los porteños. El acceso a estos datos es vital para permitir que la sociedad civil y los ciudadanos ejerzan un control democrático sobre la gestión de un servicio público esencial y de los vastos recursos que se destinan a su funcionamiento y mejora. La negativa a proveerla no solo es una violación legal, sino un atentado contra los principios de una ciudad abierta y participativa.

V. Normas constitucionales y convencionales vulneradas

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal y arbitraria en tanto implica un incumplimiento de normas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (CN) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cf. arts. 1, 14, 33, 42 y 75 inc. 22 de la CN, art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "CADH") reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión y establece que el mencionado derecho "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." (cf. art. 13, inc. 1, CADH).

Al resolver el "Caso Claude Reyes y otros vs. Chile", la Corte IDH trajo luz respecto a los alcances de este derecho, entendiendo que el mismo comprende el acceso a la información. Así, ha afirmado lo siguiente: "La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen

de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal (...) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea".

En ese orden de ideas, la Corte ya no se refirió a la formulación clásica del derecho a la libertad de expresión, sino que consagró la existencia de un nuevo derecho humano: el derecho de acceso a la información pública. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

Por su parte, la Asamblea General de la OEA entendió en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, sostuvo que "(...) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva".

En síntesis, el acceso a la información pública es un derecho humano básico y no una concesión graciosa del Estado, y no debe ser entendido como un simple derecho individual, sino como uno asociado al interés público, por ser condición esencial para el mantenimiento del sistema democrático, por favorecer un debate de ideas abierto y plural y por posibilitar el control del accionar estatal por parte de la ciudadanía. Así lo entendió la Corte IDH en el citado precedente, "Caso Claude Reyes y otros vs. Chile", donde sostuvo que "el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso".

En similar sentido interpretativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos "Asociación por los Derechos Civiles c/ EN-PAMI" que "la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados (...) a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática".

Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal reforzó este estándar al resolver el citado caso "CIPPEC c/ Estado Nacional- Ministerio de Desarrollo Social", cuando entendió que "[L]os datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos. Lo requerido puede promover correcciones, o adecuaciones y plantear soluciones tendientes a superar eventuales restricciones, fragilidades o desvíos para evitar

prácticas que distorsionen los objetivos de los planes sociales dirigidos a los menos favorecidos". En base a lo argumentado, la Corte concluyó que "la negativa del Estado a brindar esta información al recurrente resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto".

La doctrina del Alto Tribunal resulta aplicable al presente caso, por cuanto el incumplimiento y la conducta omisiva de SBASE en la provisión de información pública obstaculiza el monitoreo del modo en el que se gestionan asuntos fundamentales vinculados al transporte público y el uso de fondos vinculados a él.

VI. Normas locales vulneradas

En cuanto a la regulación en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que "La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos" (cf. art. 1, CCABA), en concordancia con lo dispuesto por la CN en relación a la forma de gobierno "representativa, republicana y federal" (cf. art. 1, CN).

Al adoptar un sistema de gobierno democrático y republicano, la Constitución le otorga a la ciudadanía una función de gran trascendencia vinculada con la cosa pública, que va más allá de elegir al propio gobierno o sus representantes y que importa su derecho a recibir toda la información correspondiente a la gestión de los asuntos públicos.

Por otra parte, dentro de los derechos y garantías que reconoce la Constitución local, "[L]a Ciudad garantiza: (...) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura" (cf. art. 12, inc. 2, CCABA). Asimismo, la máxima norma del ordenamiento local también reconoce el derecho de acceso a la información como

uno de los deberes del Jefe de Gobierno de la Ciudad. En tal sentido, dispone que una de sus obligaciones es "[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad" (cf. art. 105, inc. 1, CCABA).

Según ha especificado la doctrina, "el acceso a la información pública en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un derecho bidireccional, que incluye tanto el derecho a informar cuyo titular es el sujeto activo, como el derecho a ser informado, cuyo titular es el sujeto pasivo de la relación. (...) este derecho fundamental ha sido receptado constitucionalmente con profusión y contundencia, y se le ha otorgado un rol destacado, dado que se traduce en una tutela judicial efectiva y eficaz ante eventuales reticencias de la Administración".

Además de la protección constitucional, a nivel local, la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784) regula el derecho de acceso a la información pública. En su texto, reconoce que "[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley" (cf. art. 1, Ley N° 104).

Ahora bien, la ley también dispone cuáles son los casos excepcionales en los que por alguna razón, taxativamente prevista, cede el principio general por el cual debe satisfacerse el requerimiento de información. En este sentido, dicha norma establece que "los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información solicitada cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...); b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de

derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado; c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación (...); d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero, bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico; e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública; f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes..." (cf. art. 6, Ley N° 104).

Sin perjuicio de lo previsto por la ley, la demandada no alegó ninguna de las excepciones que enumera el texto legal ni las hizo valer a modo de justificar la imposibilidad de brindar los datos solicitados, más allá de la mera mención del "secreto bancario" sin una justificación pormenorizada de su aplicación a un fideicomiso público y en contradicción con su propia práctica histórica. Por tal motivo, tampoco podría válidamente alegar en esta instancia la excepcionalidad legal por cuanto no lo hizo oportunamente.

VII. PROCEDENCIA FORMAL DE LA DEMANDA

Esta acción es admisible por cuanto cumple con los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos vulnerados, según el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 1 y 12 de la Ley N° 104 y el artículo 2 de la Ley N° 2.145. A continuación, se justifica el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en el caso concreto.

VII.a. Legitimación activa y pasiva

En primer lugar, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 104 "toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición". Si bien la contundencia y claridad de esta disposición es suficiente para acreditar la legitimación activa, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que la legitimación activa en la materia es amplia y se reconoce a toda persona como titular del derecho (Fallos 335:2393). Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que la información pública no pertenece al Estado sino que es del pueblo y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud.

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que el derecho de acceso a la información pública amparado por el artículo 13 de la CADH supone que la información debe ser entregada "sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal".

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la solicitud de la información está estrechamente vinculada a la labor de investigación que se encuentra realizando el actor, quien es un activista reconocido en materia de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

VI.b. Procedencia de la acción de amparo como medio judicial idóneo

Según dispone el artículo 12 de la Ley N° 104, "[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en

la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (el destacado nos pertenece). Por su parte, el artículo 2 de la Ley N° 2.145 establece que "[L]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte".

De esta forma, ante la respuesta brindada por SBASE, que no satisfizo en absoluto el pedido de acceso a la información pública cursado, quedó expedita la vía de amparo prevista por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 14, CCABA) y la Ley N° 2.145 como medio judicial idóneo frente a la omisión estatal.

La deliberada omisión por parte de SBASE de cumplir con lo solicitado por esta parte lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad manifiesta el ejercicio de este derecho constitucional y convencional y torna procedente la vía que aquí se interpone.

VIII. COMPETENCIA

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el fuero contencioso administrativo y tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el último de los cuales establece con toda claridad que "son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público".

IX. PRUEBA

A fin de acreditar los hechos invocados en la presente demanda, se ofrece la siguiente prueba:

Prueba documental

Se acompaña la siguiente documentación:

- a) Informe emitido por la Gerencia de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado bajo el número IF-2025-22197169-GCABA-SBASE.
- b) Estados Contables Fiduciarios del Fideicomiso SBASE al 31 de diciembre de 2018 (Balance 2018).

Prueba informativa

Para el supuesto e hipotético caso de que se desconozca la autenticidad de los documentos enumerados en el punto VII.1, solicito se libre oficio a SBASE para que:

- a) Remita copia íntegra de las actuaciones tramitadas bajo el expediente EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA.
- b) Se expida sobre la autenticidad de los documentos aportados en la presente causa.

X. INTRODUCCIÓN DEL CASO FEDERAL Y CONVENCIONAL

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una violación de diversos derechos constitucionales, por lo que hago reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de

inconstitucionalidad previsto en el artículo 26 de la Ley 402 (modif. por Ley N° 6.452, BOCBA N°6.246 del 29/10/2021). Para el hipotético caso de que el tribunal llegara a rechazar dichos planteos, y teniendo en cuenta que se halla en juego la interpretación correcta de normas de indudable naturaleza federal (artículos 1, 14, 33, y 75, inc. 22 de la CN; artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), formulo la reserva de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que "el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando -si cabe- que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior" (Fallos 1-340; -162; 154-5).

Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

XI. PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, se solicita:

- a. Se me tenga por presentada como parte, y por constituido el domicilio;
- b. Se declare formalmente admisible esta acción de amparo, se declare competente el Juzgado y se corra traslado de la demanda;
- c. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la prueba informativa;
- d. Se tenga por efectuada la introducción del caso federal y presentes las autorizaciones conferidas;

e. Oportunamente, se haga lugar a la acción y se ordene al organismo entregar toda la información pública solicitada a SBASE, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA






Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires

Leyenda: 2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Con los siguientes adjuntos:

IF-2025-22197169-GCABA-SBASE (3).pdf

Fideicomiso-Sbase.-Balance-2013 (1).pdf

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 03/06/2025 16:32:34

NINO EZEQUIEL - CUIL 20-22965105-7